

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/610

הצעת חוק העונשין (תיקון – אלימות במשפחה בנוכחות קטין או חסר ישע), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 301א בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 301א, אחרי פסקה (6) יבוא:

"(6א) המעשה נעשה בנוכחות קטין שטרם מלאו לו 14 שנים, או בנוכחות קטין שהקורבן הוא בן משפחתו, או בנוכחות חסר ישע שהקורבן אחראי עליו; לעניין זה –

"בן משפחה" – כהגדרתו בסעיף 351(ה);

"חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א."

2. תיקון סעיף 335 בסעיף 335 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) נעברה עבירה לפי סעיפים 334 או 335 בנוכחות קטין שהקורבן הוא בן משפחתו, או בנוכחות חסר ישע שהקורבן אחראי עליו, דינו כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין זה –

"בן משפחה" – כהגדרתו בסעיף 351(ה);

"חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א."

דברי הסבר

בספרות המקצועית יש התייחסות לשני סוגי מצבים בהם ילדים נמצאים במעגל האלימות בתוך המשפחה – ילדים הסופגים אלימות ישירה, ילדים אשר עדים לאלימות בין ההורים וילדים החווים את שני המצבים גם יחד. ילדים הנחשפים לאלימות נחשבים לקורבנות של אלימות במשפחה גם אם האלימות בין ההורים לא הופנתה אליהם ישירות. מחקרים אודות ילדים מצביעים על כך שהתפתחותם של ילדים ומתבגרים שנחשפים לאלימות במשפחה ניזוקה מבחינה גופנית, רגשית, קוגניטיבית, התנהגותית וחברתית לטווח קצר וארוך.

בפסק הדין בעניינו של אביעד משה, בן זוגה לשעבר של שירה איסקוב, אשר הורשע בניסיון לרצח של שירה ובהתעללות בקטין (תפ"ח 5589-10-20 מ.י. נ' אביעד משה), מנתח בית המשפט את עבירת

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ההתעללות בקטין וקובע בין השאר כי: "המצאות הילד - פעוט שטרם מלאו לו שנתיים, בליבה של זירה בה אביו מבצע מעשי אלימות קשים ואכזריים כלפי אמו, כאשר אמו צורחת ומתחננת על חייה, ואביו אשר לא שועה לזעקותיה ולזעקותיו, שב וחובט בה פעם אחר פעם, כשדמה ניתז לכל עבר; מהווה מעשה התעללות נפשית על פי כל מבחני העזר שיצרה הפסיקה". ובהמשך: "במצב כזה בו הקטין נמצא בלב מעשי האלימות הקשים וניסיון הרצח שביצע הנאשם במתלוננת, הרי שאף שהמעשים אינם נעשים באופן פיזי בו, הם מסכנים אותו, מתאכזרים אליו ופוגעים בנפשו". בהכרעת דינו של אלירן מלול, רוצחה של מיכל סלה ז"ל (תפ"ח 19-11-26738 **מדינת ישראל נ' מלול סלה**), קובע בית המשפט כי עצם נוכחותה של בתם התינוקת של הנאשם והמנוחה במקום ההתרחשות, בתוך מרחץ הדמים שנוצר שם, מהווה נסיבה מחמירה. זאת, לאור העובדה שמיכל סלה ז"ל, "ברגעי חייה האחרונים הייתה מודעת לכך שבייתה התינוקת הנמצאת מטרים ספורים ממנה, באותו חדר או בסמוך אליו, עלולה להיחשף למראות הקשים, וגורלה נתון אף הוא באופן מוחלט בידי של האדם הממית אותה". על כך הוסיף בית המשפט, כי ידיעתו הברורה של הנאשם שבנטילת חייה של המנוחה הוא הופך את בתו ליתומה מאימה, ראוי שתהווה נסיבה מחמירה גם היא.

בחלק מהמדינות בארה"ב, הרשעה באלימות במשפחה שבוצעה בנוכחות קטין עשויה להיחשב נסיבה מחמירה ולהביא לעונשים מחמירים יותר הכוללים תקופות מאסר ארוכות יותר, קנס מוגדל או שניהם. כך למשל, במדינות דלוואר, ג'ורג'יה, צפון קרוליינה, אוקלהומה ויוטה, ביצוע של מעשה אלימות בתוך המשפחה בנוכחותו של ילד יכולה להביא להרשעה נפרדת או נוספת לעבירת האלימות.

הגיעה העת שגם מדינת ישראל תאמץ מדיניות דומה אשר כאמור בתי המשפט כבר גילו דעתם שהיא נכונה, ותקבע כי אלימות במשפחה בנוכחות קטין או חסר ישע תהווה נסיבה מחמירה, הן במקרי רצח, ניסיון לרצח והן במקרי פציעה וגרימת חבלה חמורה. זאת על מנת להבטיח שפסק דינו המכונן של בית המשפט בעניין אביעד משה, לא יישאר תקדים בודד. בהתאם לכך, במקרה של אדם שמבצע רצח או ניסיון לרצח, בעת שכל קטין מתחת לגיל 14, או קטין שהוא קרוב משפחה של הקורבן או חסר ישע שחוסה תחת אחריות הקורבן נוכח במקום – תתקיים נסיבה מחמירה לעונש. בעבירה של פציעה או גרימת חבלה חמורה, מוצע כי נוכחות קטין שהוא קרוב משפחה של הקורבן או נוכחות חסר ישע שהקורבן אחראי עליו, יהיו נסיבה מחמירה לעונש.

הצעת החוק נוסחה בסיוע ארגון נעמת תנועת הנשים של ישראל, בשיתוף בית רות עמותת לנערות צעירות בסיכון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מירב בן ארי וגלעד קריב (פ/2456), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2795/24) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/2907/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/53/25).

הצעת החוק זהה לפ/2456 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)